# PRÁTICAS DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS

# CADASTRO
## 1ª parte

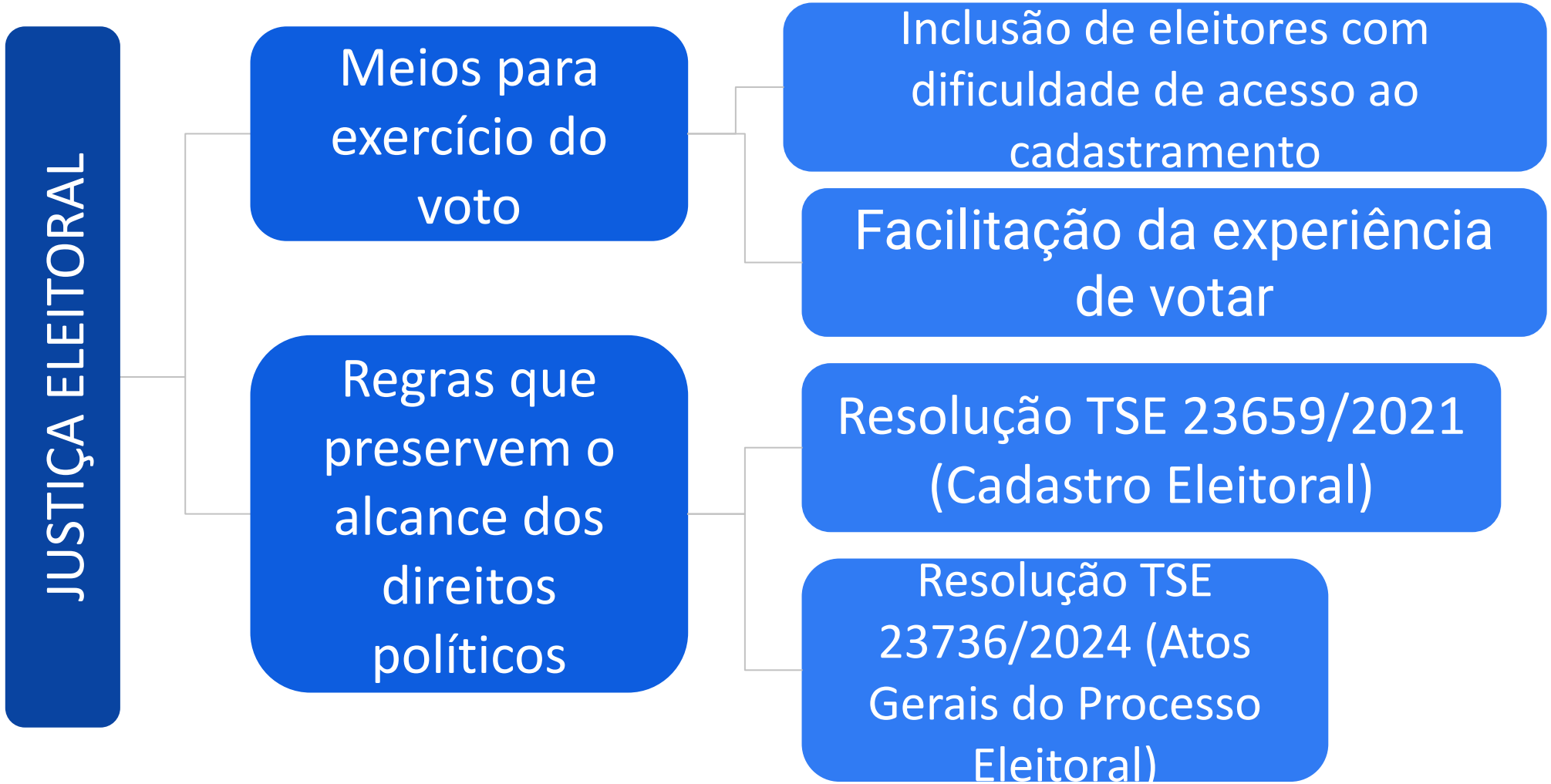
MICHELLE PIMENTEL
para o TRE-MA

https://g1.globo.com/ma/maranhao/sao-joao/2022/noticia/2022/05/20/conheca-a-origem-do-cacuria-danca-tipica-da-cultura-popular-maranhense.ghtml

Foto: Reprodução/Nelson Magela

# ATENDIMENTO AO ELEITORADO E SANEAMENTO DO CADASTRO

## Resolução 23659, efetividade dos direitos políticos e as operações do cadastro


JUSTIÇA ELEITORAL
Meios para exercício do voto
Inclusão de eleitores com dificuldade de acesso ao cadastramento
Facilitação da experiência de votar
Regras que preservem o alcance dos direitos políticos
Resolução TSE 23659/2021 (Cadastro Eleitoral)
Resolução TSE 23736/2024 (Atos Gerais do Processo Eleitoral)

# Resolução TSE n.º 23659/2021

CONSIDERANDO a relevância de assegurar que os **avanços tecnológicos** incorporados aos serviços eleitorais sejam sopesados com **medidas** que assegurem o **exercício da cidadania** a **pessoas ainda não alcançadas pela inclusão digital**;

CONSIDERANDO o compromisso do Tribunal Superior Eleitoral de **ampliar o exercício da cidadania por parte de grupos socialmente vulneráveis e minorizados**;

- Expansão do gozo de direitos políticos.
- Revisão de regras para redução da quantidade de documentos, mantendo a segurança
- Cuidado com as situações específicas que vivem populações minorizadas: seja por respeito à sua cultura ou atenção a dificuldades de acesso aos serviços eleitorais.
- Coleta de dados identitários para programação de ações específicas e planejamento de eleições.

Art. 11. **Os direitos políticos são adquiridos mediante o alistamento eleitoral**, que é **<u>assegurado</u>**:

I - a todas as pessoas brasileiras que tenham atingido a idade mínima constitucionalmente prevista, salvo os que, pertencendo à classe dos conscritos, estejam no período de serviço militar obrigatório e dele não tenham se desincumbido; e

II - às pessoas portuguesas que tenham adquirido o gozo dos direitos políticos no Brasil, observada a legislação específica.

A QUEM SE ASSEGURAM OS DIREITOS POLÍTICOS?

(impacto em documentação sobre identidade e nacionalidade)

Pessoas brasileiras

idade mínima

*não conscritos*

CONCEITO MUITO IMPORTANTE QUE LEVOU À REDUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E FACILITOU ACESSO AOS SERVIÇOS ELEITORAIS:

Art. 35. A **apresentação de certificado de quitação militar somente é obrigatória para alistandos do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos**.

§ 1º Para os fins do caput, apenas se consideram conscritos, nos termos da legislação militar, os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 19 anos de idade, os quais compõem a classe chamada para a seleção, tendo em vista a prestação do Serviço Militar inicial ( Lei nº 4.375/1964, art. 3º ; e Decreto nº 57.654/1966, art. 3º, 5 ).

Art. 12. A **obrigatoriedade** e a **facultatividade do alistamento eleitoral e do exercício do voto** são determinadas pelas **regras constitucionais**, não se aplicando eventuais disposições legais em contrário.

Parágrafo único. **A Justiça Eleitoral empreenderá meios destinados a assegurar o alistamento e o exercício dos direitos políticos** por pessoas com deficiência, por pessoas que se encontram em prisão provisória e por adolescentes sob custódia em unidade de internação.

Condições do alistamento eleitoral estão na Constituição.

Legislação ordinária não pode reduzir a efetividade dos direitos políticos assegurados.

É obrigação do Estado empreender meios para atendimento de pessoas com deficiência e pessoas presas provisoriamente. (Resolução 23736/2024 (Atos Gerais) também tem dispositivo sobre o tema)

## ALISTAMENTO - IDENTIFICAÇÃO E NACIONALIDADE

Art. 34. Para o alistamento, a pessoa requerente apresentará um ou mais dos seguintes documentos de identificação:

I - carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional;

II - certidão de nascimento ou de casamento expedida no Brasil ou registrada em repartição diplomática brasileira e transladada para o registro civil, conforme a legislação própria.

# ALISTAMENTO - IDENTIFICAÇÃO E NACIONALIDADE

III - documento público do qual se infira ter a pessoa requerente a idade mínima de 15 anos, e do qual constem os demais elementos necessários à sua qualificação;

IV - documento congênere ao registro civil, expedido pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI);

# ALISTAMENTO - IDENTIFICAÇÃO E NACIONALIDADE

V - documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida, da pessoa requerente;

VI - publicação oficial da Portaria do Ministro da Justiça e o documento de identidade de que tratam os arts. 22 do Decreto nº 3.927 , de 2001, e 5º da Lei nº 7.116 , de 1983, para as pessoas portuguesas que tenham obtido o gozo dos direitos políticos no Brasil.

DISCUSSÃO:

NOVA CARTEIRA DE MOTORISTA

CPF COMO NÚMERO ÚNICO DE IDENTIFICAÇÃO (preenchimento de RAE)

# NOME SOCIAL

Constitui direito fundamental da pessoa transgênera e é um dado declarado.

A Justiça Eleitoral **não divulga** o nome civil da pessoa trans, o que não impede o uso para relatórios e batimentos da Justiça Eleitoral.

Vedado o uso do campo para alcunhas e apelidos. → por isso que só abre o campo quando a pessoa se declara transgênero.

# IDADE DE ALISTAMENTO - não incide multa (art. 33)

| | |
|---|---|
| BRASILEIRA NATA | ATÉ OS 19 ANOS |
| BRASILEIRA NATURALIZADA | ATÉ 1 ANO APÓS NATURALIZAÇÃO |
| BRASILEIRA NATA | FECHAMENTO DE CADASTRO DA ELEIÇÃO SUBSEQUENTE AOS 19 ANOS (fez 19 anos entre eleições) |
| BRASILEIRA NATA | ALFABETIZADO APÓS 18 anos |

# ALISTAMENTO - DEFINIÇÃO DE DOMICÍLIO ELEITORAL

**E PARA ENDEREÇO PRECISA DE DOCUMENTO?**

**DOMICÍLIO ELEITORAL É O MESMO QUE ENDEREÇO?**

**O TRATAMENTO É O MESMO PARA TODO MUNDO?**

# ALISTAMENTO - DEFINIÇÃO DO DOMICÍLIO ELEITORAL

Art. 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município.

§ 1º A fixação do domicílio eleitoral, inclusive para fins de candidatura, retroagirá à data em que requerida a operação de alistamento ou transferência que tenha sido devidamente concluída, independentemente da data em que seja processado o lote do RAE ou venham a ser consideradas satisfeitas eventuais diligências.

Exige-se comprovação documental de domicílio eleitoral, **salvo nos casos de:**

a) pertencimento a comunidades indígenas ou quilombolas;

b) pessoa em situação de rua; ou

c) indicação do domicílio dentre endereços previamente cadastrados em decorrência de cruzamento de dados realizado nos termos do caput e do § 2º do art. 9º desta Resolução.

VAMOS APROVEITAR E FAZER UMA DISTINÇÃO A PARTIR DOS CONCEITOS DOS CAMPOS DO RAE (art. 42):

X - **domicílio eleitoral**, para identificação de município ou do Distrito Federal como localidade onde a pessoa, comprovado um dos vínculos a que se refere o art. 23 desta Resolução, exercerá o direito ao voto;

XI - **endereço de residência ou de contato, que não necessariamente corresponderá ao do domicílio eleitoral,** podendo o preenchimento do campo ser dispensado em caso de informação de tratar-se de pessoa em situação de rua ou sem moradia fixa;

CONSEQUÊNCIAS DESTA DIFERENCIAÇÃO (art. 42):

No futuro: diferenciação de domicílio e endereço. Domicílio é comprovado. Endereço é declarado.

§ 6º O endereço de que trata o inciso XI deste artigo terá a finalidade específica de recebimento de comunicações da Justiça Eleitoral e será declarado pela pessoa ou escolhido entre aqueles previamente cadastrados na forma do caput do art. 9º desta Resolução, sem necessidade de comprovação.

CONSEQUÊNCIAS DESTA DIFERENCIAÇÃO (art. 42):

Validade das comunicações enviadas ao endereço. Ponto: até que haja a diferenciação dos campos, como fazer nos casos de domicílio eleitoral diferente da residência civil?

§ 7º Presumem-se válidas as notificações e intimações relativas a serviços eleitorais e a procedimentos administrativos e judiciais, à exceção daqueles para os quais se exige declaração específica no registro de candidatura, que sejam dirigidas à pessoa no endereço expressamente indicado nos termos no § 6º deste artigo.

CONSEQUÊNCIAS DESTA DIFERENCIAÇÃO (art. 42):

A pessoa que more em lugar diverso do domicílio eleitoral continua obrigada a comparecimento em situações de chamamento da JE.

§ 8º A pessoa que, para os fins do § 6º deste artigo, indicar endereço em localidade diversa do seu domicílio eleitoral não se desobriga de atender às convocações e comunicados feitos em caráter geral pela Justiça Eleitoral, tais como os relativos à revisão de eleitorado e às eleições suplementares que abranjam o município em que é eleitora.

NO ALISTAMENTO NÃO SE EXIGE CERTIFICADO DE QUITAÇÃO MILITAR:

1- Eleitor de 18 anos, estando em curso o prazo de apresentação para a seleção ao serviço militar

2- Eleitor de 45 anos, após 31 de dezembro do ano em que fizer 45 anos.

3- Mulher transgênera ainda que seu registro civil indique gênero masculino até 31.12 do ano em que fizer 19 anos.

4- Homem transgênero que tenha retificado o registro civil até 31.12 do ano em que fizer 19 anos.

## TRANSFERÊNCIA - TEMPO DE DOMICÍLIO E SITUAÇÕES ESPECIAIS

Art. 38. A transferência só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:

(...)

II - transcurso de, pelo menos, um ano do alistamento ou da última transferência;

III - tempo mínimo de três meses de vínculo com o município, dentre aqueles aptos a configurar o domicílio eleitoral, nos termos do art. 23 desta Resolução, pelo tempo mínimo de três meses, declarado, sob as penas da lei, pela própria pessoa ( Lei nº 6.996/1982, art. 8º );

## TRANSFERÊNCIA - TEMPO DE DOMICÍLIO E SITUAÇÕES ESPECIAIS

Não se exige tempo mínimo:

- servidora ou servidor público civil e militar ou de membro de sua família, por motivo de remoção, transferência ou posse ( Lei nº 6.996/1982, art. 8º, parágrafo único ); e
- indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, trabalhadoras e trabalhadores rurais safristas e pessoas que tenham sido forçadas, em razão de tragédia ambiental, a mudar sua residência.

## TRANSFERÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO

Art. 38. A transferência só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:

IV - regular cumprimento das obrigações de comparecimento às urnas e de atendimento a convocações para auxiliar nos trabalhos eleitorais.

- Somente ausência às urnas e convocação para trabalhos eleitorais afeta o requerimento de transferência de domicílio.
- Necessário informar ao juízo de origem quando ocorrer pagamento de multa do mesário faltoso.

Art. 38, §3º Se a multa devida por ausência às urnas ou por desatendimento a convocações para os trabalhos eleitorais ainda não tiver sido arbitrada pelo juízo eleitoral competente, **o eleitor ou a eleitora poderá optar, desde logo, por recolhê-la no valor máximo, não decuplicado, previsto na legislação**.

§ 4º Feito o pagamento da multa, será concluída a transferência e, se for o caso do § 3º deste artigo, será feita a comunicação ao juízo competente, com vistas à extinção de eventual procedimento administrativo em que se apure a situação de mesário faltoso.

- **Necessário informar ao juízo de origem quando ocorrer pagamento de multa do mesário faltoso.**

## REVISÃO DE DADOS

-É processada independente de quitação de multa por ausência às eleições e de multa mesário faltoso.

- Para o futuro: será possível a retificação de dados mediante comando de ASE nos casos de dados que não impactem a identidade ou o exercício do voto.

**São autodeclarados os campos previstos no art. 42, incisos:**

| | |
|---|---|
| III | gênero |
| IV | identidade de gênero |
| V | raça |
| VI | etnia indígena ou quilombola |
| IX | deficiência ou condição que dificulte exercício do voto |

**Desnecessária a comprovação dos campos previstos no art. 42, incisos:**

| | |
|---|---|
| II | nome social |
| XII | grau de instrução |
| XVII | ocupação |
| XVIII | telefone |
| XIX | e-mail |

**Impactos do art. 42 da Resolução do Cadastro no Registro de Candidaturas**

art. 17, §5º e seguintes da Res. TSE 23609/2019

é possível a divergência entre o gênero declarado no Registro de Candidatura e o gênero do Cadastro.

procedimento para confirmação da informação divergente.

transcurso do prazo sem manifestação → interpretado como solicitação para alteração do gênero perante a JE no Cadastro.

# ATENDIMENTO AO ELEITORADO E SANEAMENTO DO CADASTRO

**Banco de erros**
**Duplicidades e Pluralidades**
**Transferência e revisão equivocada**
**Restabelecimento de inscrição cancelada por equívoco**

# BANCO DE ERROS E ALGUMAS QUESTÕES SOBRE O PROCESSAMENTO DE RAEs

- Banco de erros é uma separação de RAEs que apresentam erro de processamento, principalmente devido às informações inseridas. **Daí a importância de reforçar a atenção na digitação e sempre conferir os dados perante a pessoa que está sendo atendida.**

- Apreciação dos RAEs pela autoridade eleitoral.
    - Encerramento do Lote (diário).
    - Deferimento / Indeferimento / Conversão em Diligência.
    - Enviar lote de RAE para processamento

Extrair do Sistema Elo o relatório de decisão coletiva (*Relatório – Processamento – Req. de Alist. Eleitoral (Decisão Coletiva)* e encaminhar ao juiz para despacho de deferimento.

**Observar as instruções da CRE para esta rotina: imprime relatório? gera em pdf, coloca em processo eletrônico e autoridade eleitoral assina no SEI?**

**Vamos aproveitar o tema de processamento de RAEs e ter uma discussão sobre:**

padrão ouro do gov.br
diligência em RAEs
diligência virtual (quando é decorrente de solicitação web)

# BANCO DE ERROS

Conforme a rotina de envio de lote de RAE, o Cartório deverá acessar o relatório de erros no menu *Ajuste/Banco de Erros/Consulta* no Sistema Elo.

Se apresentar erro, conferir as informações do RAE com aquelas constantes dos documentos apresentados e o espelho da consulta.

Identificado o erro cometido, o Cartório procederá à sua correção ou exclusão.

# BANCO DE ERROS

Se o erro foi de digitação: corrigir na própria tela e **certificar** (Se RAE impresso).

ERROS COMUNS: CPF preenchido apenas com “zeros”; vinculação de logradouro com o CEP

# BANCO DE ERROS

Se o erro foi no preenchimento de algum campo de identificação do eleitor ou eleitora: do RAE, deve excluí-lo do Banco de Erros.

- **Nestas situações: é adequado autuar processo SEI para documentar a atividade. (RAE, relatório de erro, documentos que estejam arquivados ou em meio digital).**

- Convocar eleitor, recolher o título e preencher novo RAE se for o caso.

# BANCO DE ERROS

Os lotes referentes aos RAEs corrigidos deverão ser fechados. Do contrário, os RAEs corrigidos não serão processados.

# RELAÇÃO DE ALISTAMENTO E TRANSFERÊNCIAS

Art. 54. Será disponibilizada aos partidos políticos, em sistema específico, e ao Ministério Público Eleitoral, mediante ofício, nos dias 1º e 15 de cada mês ou no primeiro dia útil que lhes seguir, listagem contendo as inscrições eleitorais paras as quais houve requerimento de alistamento ou transferência deferido ou indeferido.

# RELAÇÃO DE ALISTAMENTO E TRANSFERÊNCIAS

MUITA ATENÇÃO AOS CUIDADOS PARA PUBLICAÇÃO DESTAS LISTAS. TEMOS QUE RESGUARDAR DADOS PESSOAIS.

# RELAÇÃO DE ALISTAMENTO E TRANSFERÊNCIAS

- Enviar ao MPE pelo menos o edital informando a disponibilidade da relação para consulta.

- Aos partidos políticos: ainda não foi implantada a solução.
  - Solução de contorno: publicar edital informando a disponibilidade da relação para consulta.
  - Certificar a publicação.

# RELAÇÃO DE ALISTAMENTO E TRANSFERÊNCIAS

Prazos para interposição de recurso pelos interessados:

Do despacho que INDEFERIR – alistando ou eleitor terá o prazo de 5 dias, contados da intimação individual; MPE terá o prazo de 5 dias, contados do envio da listagem.

Do despacho que DEFERIR – os partidos políticos e o MPE terão o prazo de 10 dias, contados da colocação da listagem à disposição dos interessados.

# RELAÇÃO DE ALISTAMENTO E TRANSFERÊNCIAS

**Recurso:**

-Não se exige procuração da pessoa eleitora.

-Se for recurso do deferimento, a pessoa eleitora pode oferecer contrarrazões. (ou seja, o cartório deve intimar a pessoa para tomar conhecimento e oferecer contrarrazões).

-**Processo autuado no PJe - classe RIAE**

Admite-se recebimento de petições em meio físico para juntada no processo eletrônico.

## DISCUSSÃO: FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DO CADASTRO

**1) art. 3º, §3º:** A cidadã e o cidadão poderão solicitar, perante qualquer juízo eleitoral, a emissão de certidão circunstanciada relativa a informações constantes do seu histórico que não estejam compreendidas nos modelos gerados automaticamente pelo sistema.

**2) Art. 10:** O acesso a informações constantes do Cadastro Eleitoral por instituições públicas e privadas e por pessoas físicas se dará conforme a Lei Geral de Proteção de Dados e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que tratar do acesso a dados constantes dos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral.

**3) arts. 5º e 6º Resolução TSE 23650/21 (Tratamento de dados na JE)**

Art. 5º O tratamento de dados pessoais pela Justiça Eleitoral deve ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar suas atribuições normativas.

Art. 6º Em atendimento às suas atribuições, a Justiça Eleitoral poderá, no estrito limite de suas atividades, tratar dados pessoais sem o consentimento dos titulares, desde que observados os princípios estabelecidos pelo art. 6º da LGPD e respaldada a sua atuação nas hipóteses elencadas no art. 7º, incisos II a X , art. 10, incisos I e II , art. 11, inciso II , art. 23 caput , e arts. 26 e 27 , todos da LGPD.

## 4) Provimento CGE 1/2024 e o Sistema de Informações Eleitorais (SIEL)

Art. 2º O SIEL franqueará o acesso aos dados **biográficos** do Cadastro a:

I - magistradas e magistrados;

II - membros do Ministério Público, inclusive junto aos Tribunais de Contas;

III - delegadas e delegados de polícia;

IV - defensoras e defensores públicos; e

V - tabelioas, tabeliães, oficialas e oficiais de registro.

Art. 6º As usuárias e os usuários cadastrados poderão acessar quaisquer dados eleitorais, desde que vinculada a utilização das informações obtidas às respectivas atividades funcionais, exclusivamente, exceção feita somente aos dados biométricos, que não serão acessíveis pelo Sistema.

§ 1º A manutenção do caráter restrito dos dados pessoais nos autos do processo ou inquérito em que venham a ser utilizados é de responsabilidade da autoridade gestora cadastrada no Sistema.

§ 2º As solicitações de dados cadastrais não contempladas no modo automático de atendimento do Sistema serão analisadas pela corregedoria responsável, que, se deles dispuser, as atenderá por meio do próprio Sistema.

Então, sempre que recebermos solicitação de fornecimento de dados que não venham do próprio eleitor, e que não se refiram a pessoa autorizada a usar o SIEL, é necessário:

autuar processo SEI

submeter a despacho da autoridade judicial

avaliar pertinência à LGPD

há dados sensíveis?

é possível anonimizar a informação?

dados solicitados tem pertinência com as atividades da instituição que pede?

na dúvida: submeter ao gestor de dados do TRE

Toda a discussão apresentada refere-se ao fornecimento de dados biográficos (nome, data de nascimento, filiação, endereço). Se o interesse é o fornecimento de dados biométricos (foto, assinatura e digitais), a competência para decisão é da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral (CGE).

Da mesma maneira, se for necessário qualquer ajuste em dados biométricos da pessoa, a solicitação e documentos devem ser enviados à CGE.

# DUPLICIDADES E PLURALIDADES

Identificação na tela principal do Sistema Elo e por meio da Consulta menu (*Ajuste/Coincidência/Pendência)*.

Relatórios Gerados pelo Batimento

Relação de Eleitores Agrupados

COMUNICAÇÃO dirigida à autoridade judiciária

INTIMAÇÃO dirigida à pessoa eleitora.

# PROCEDIMENTO

As comunicações de duplicidade ou pluralidade ou qualquer outro documento pelo qual o cartório tome conhecimento da coincidência (espelho do agrupamento emitido pelo ELO, comunicação recebida pelo eleitor) deverão ser protocolados, registrados no PJe e autuados sob a *Classe DPI – Duplicidade/ Pluralidade de Inscrição (Coincidência)*, adotando-se as seguintes providências:

1) Consulta ao cadastro, anexando os espelhos da consulta às comunicações;

Digitalização do RAE e do PETE (canhoto);

Digitalização do título de eleitor;

Digitalização das folhas de votação das três últimas eleições;

Digitalização de documento de identidade e

2) Prestar informações ao magistrado sobre a duplicidade, se for o caso;

**A autoridade eleitoral pode decidir de plano**.

Regularizar, independentemente de requerimento do eleitor, inscrições referentes a grupos formados por pessoas comprovadamente distintas;

Obs: Existem os ASEs 248 – Homônimo comprovado e 256 – Gêmeo comprovado, que podem ser digitados após o processamento do RAE e evitariam a coincidência.

3) Não sendo possível concluir de plano pela inexistência da irregularidade,  autoridade pode determinar que se aguarde o eleitor no prazo de 20 dias contados do batimento, bem como que se cumpra diligências.

RRI – Requerimento de Regularização da Inscrição – se o eleitor comparecer em Cartório. Preencher com o máximo de informações possível e recolher a maior quantidade de documentos que o eleitor trouxer, inclusive o ORIGINAL do título se estiver na situação NÃO LIBERADA.

Boa prática: adotar postura pró-ativa e diligenciar em busca da pessoa eleitora quando se verificar que a notificação expedida pode ser infrutífera.

4) Intimação da pessoa eleitora – quando devolvida pelos Correios;

Obs.: a Notificação pode ser expedida após ordem judicial, nos casos em que o Cartório identificou a coincidência.

5) Decisão em até 40 dias do batimento. Decisão automática pelo sistema é um indicador ruim nas inspeções.

- o cancelamento recairá, preferencialmente, na seguinte ordem:

  I - na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;

  II - na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor ou da eleitora;

  III - na inscrição que não foi utilizada para o exercício do voto pela última vez;

  IV - na mais antiga.

- Se a inscrição a ser cancelada for de outra Zona: remeter o processo via PJe à ZE respectiva para cancelamento. Fazer constar esta determinação na sentença.

- A pessoa eleitora deve ser intimada do cancelamento da inscrição e ela pode recorrer ou requerer inscrição ou transferência para se regularizar.

- Pode ser possível determinação de apuração de ilícito penal: remeter ao MPE para ciência (deve constar na sentença).

# TRANSFERÊNCIA E REVISÃO EQUIVOCADAS

Quando do comparecimento do eleitor ao Cartório:

(1) averiguar se a inscrição pertence ao requerente ou

(2) possível homônimo deste ou

3) a terceiro (número da inscrição anotado erroneamente);

O TSE, por meio das áreas técnicas, também faz batimentos para identificar possibilidades de transferências equivocadas:

Operações de transferência que alteram: nome + data de nascimento + filiações.

O que podemos aprender com esse critério?

Constatada a transferência equivocada:

Informação à autoridade;

Registro e autuação na classe RSE – Regularização de Situação do Eleitor e juntada de:

**a)** RRI – Requerimento de Regularização de Inscrição firmado pelo eleitor;

**b)** cópia de documentos que comprovem os dados pessoais que necessitam ser consignados no cadastro (documento de identidade, comprovante de residência e título eleitoral);

**c**) Comprovantes de votação antigos □

**<u>CGE (CFCAD) depende destes dados para reverter a operação no cadastro.</u>**

- Conclusão
- Autoridade judiciária determina envio dos autos à Zona que realizou a operação equivocada para juntada de:

**(a)** RAE – Requerimento de Alistamento Eleitoral preenchido pelo eleitor e do correspondente PETE – Protocolo de Entrega de Título Eleitoral (em originais se possível, mantendo-se cópias arquivadas em Cartório);

**(b)** cópia das respectivas páginas dos cadernos de votação posteriores à data do alistamento / transferência / revisão, nas quais tenha constado o nome do eleitor ou número da inscrição;

**(c)** outros documentos e informações que possam subsidiar decisão a respeito.

- Após, os autos são remetidos à CGE via CRE.

# RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO CANCELADA POR EQUÍVOCO

Será admitido o restabelecimento mediante comando do *ASE 361 – Restabelecimento de inscrição cancelada por equívoco*, de inscrição cancelada em virtude de comando equivocado dos códigos:

019 – Cancelamento por Falecimento;

*450 – Cancelamento por sentença de autoridade judiciária;*

*469 – Cancelamento – revisão do eleitorado*

Verificado que o equívoco se deu por falha no comando do código ASE, o restabelecimento deverá ser procedido *ex-officio* pelo juiz, mediante registro e autuação de processo, dispensada a presença do eleitor.

Na hipótese de requerimento de restabelecimento de inscrição cancelada por equívoco formulado pelo eleitor, o cartório poderá fornecer certidão de quitação eleitoral no momento da formalização do pedido de restabelecimento, desde que esteja quite com a Justiça Eleitoral, devendo, neste caso, serem cobrado apenas os débitos anteriores ao cancelamento.

# PROCEDIMENTO

INFORMAÇÃO ao Juiz Eleitoral (OU REQUERIMENTO do eleitor, em caso de comparecimento do mesmo em Cartório), instruindo com espelho da consulta, documentos do requerente, comunicação original de registro do ASE.

Registro e Autuação no PJe sob a classe Regularização de Situação do Eleitor – RSE

Conclusão ao magistrado – para determinar o registro do ASE 361

Publicação da decisão no DJE e intimação do eleitor.

O ASE 361 funciona como o ASE 078, inativando os débitos existentes no histórico do eleitor. □ antes de comandá-lo, as causas de restrição deverão ser previamente verificadas.

CUIDADOS: Observar se não existe outra causa de restrição de quitação eleitoral antes de comandá-lo. Caso exista, deverão ser cobrados os débitos anteriores.

# DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

Atenção: esse é um bônus, para quem quiser ter uma base de estudos. Não está no programa do curso, uma vez que os dados de filiados estão fora da gestão do Cadastro Eleitoral.

Lei n.º 9096/95

Lei n.º 12891/2013 – modificou a Lei dos Partidos Políticos, para dispor que, havendo duplicidade, **prevalece a mais recente**.

Lei 13877/2019 - retirou o processamento semestral de listas de filiados.

Regulamentadas pelas Resoluções TSE 23596/2019 e 23668/2021.

TSE não expedirá mais o cronograma de processamento das filiações partidárias nos meses de abril e outubro de cada ano.

Processamento de filiações é automático e diário.

Partido tem 10 dias corridos para inserir as informações do filiado no FILIA (art. 11, §1º Res. 23596/19).

Possibilidade de notificação do filiado via E-título.

Integração com o cadastro eleitoral.

Qualquer órgão poderá registrar as filiações no sistema

# COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO

Eleitor filiado a **partidos diversos** com **data de filiação diferente**.

Neste caso, segundo art. 11-A da Res 23117, a situação é resolvida durante o processamento, prevalecendo a mais recente. Não é mencionada a expedição de notificações aos envolvidos.

# DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO

Eleitor filiado a **partidos diversos** com **data de filiação idêntica**.

Neste caso, serão expedidas notificações aos endereços do filiado (e-título ou postal) e dos partidos (espaço de manutenção da lista de filiados – FILIA).

# DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO – PROCEDIMENTO

Classe Filiação Partidária - FP

Partes: Partido político e pessoa filiada

Assunto adequado à classe

# DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO – PROCEDIMENTO

1) Prazo de 20 dias para resposta – contados do envio das notificações.
   Notificações são expedidas mensalmente no 5º dia útil do mês seguinte ao mês de referência.
2) Após, vista ao MPE para manifestação em 5 dias.
3) Sentença em 5 dias.

A filiação permanece *sub judice* até que seja registrada alguma decisão.

**O fato de permanecer *sub judice* afeta a REGULARIDADE da filiação partidária e isso tem reflexos no registro de candidatura.**

# DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO – DECISÃO

Art. 23, §4º-A da Res. 23596/2019

O juízo decidirá:

I - pela manutenção do vínculo partidário mais recente, quando for possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

II - pela manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor, quando não for possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; ou

**III - pelo cancelamento de todos os vínculos, quando não for possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não indicar interesse na manutenção de qualquer dos vínculos partidários.**

# DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO – DECISÃO

Art. 23, §5º-A da Res. 23596/2019

O registro da decisão será feito em até 10 (dez) dias, devendo o eleitor e as agremiações envolvidas serem intimados em idêntico prazo.

# “LISTAS ESPECIAIS” – PROCEDIMENTO

**Apenas** para os prejudicados por desídia ou má-fé do partido político.

PROCEDIMENTO – Classe Filiação Partidária - FP

Petição do interessado - devendo instruir o pedido com documentos e informações que possam auxiliar no exame.

Citação do partido para resposta em 10 dias - e, se existente ficha de filiação assinada pelo requerente, apresente-a em juízo.

# “LISTAS ESPECIAIS” – PROCEDIMENTO

DECISÃO: Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos, e **desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada**, o juízo deferirá o requerimento e **promoverá o lançamento da filiação no FILIA**, sendo **o partido intimado do lançamento.**

**atenção às fraudes e ao conluio**
**a ZE é quem cumpre a determinação de lançamento**
**o partido é intimado do cumprimento da decisão**